



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 3ª e 6ª RAJs

Rua Alice Alem Saadi, 1010 - Bairro: Nova Ribeirânia - CEP: 14096570 - Fone: (16) 3238-8171 - Email:
3e6rajvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000040-85.2025.8.26.0373/SP

AUTOR: PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AUTOR: VALDETE APARECIDO PIRES

AUTOR: EDVALDO FRANCISCO PIRES

SENTENÇA

Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado por PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.192.602/0001-42, com sede na Rua Marçal de Arruda Campos, nº 10-25, Jardim Petrópolis, CEP: 17.063-060, Bauru/SP; VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA, empresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.245.734/0001-98 e registrado na JUCESP sob o NIRE 35142407193, com sede na Rodovia Presidente Alves A Galia, Km 23, Sala 1, Bairro Rio Feio/Zona Rural, Presidente Alves/SP; EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA, empresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.295.468/0001-08 e registrado na JUCESP sob o NIRE 35142408971, com sede na Rodovia Presidente Alves A Galia, Km 23, Sala 2, Bairro Rio Feio/Zona Rural, Presidente Alves/SP; VALDETE APARECIDO PIRES, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 84.305.02-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.542.978-04, com endereço na Avenida Affonso José Aiello, 24-115, apto 172, Torre Mulino, Vila Aviação, CEP: 17.018.520, Bauru/SP; e EDVALDO FRANCISCO PIRES, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 68.307.47-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 841.122.398-15, com endereço na Rua Silva Jardim, Quadro 20-76, Vila Lemos, CEP: 17.063.090, Bauru/SP.

Por meio da decisão inicial de evento nº 07, restou determinada a emenda à inicial.

Na petição de evento nº 32, os Requerentes apresentaram primeira emenda à inicial.

A decisão de evento nº 39 determinou a derradeira intimação dos Requerentes para que emendassem a inicial, sob pena de indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, dos seguintes documentos, elencados no artigo 48 da Lei nº 11.101/2005.

Por meio de petições de eventos nº 45 e 47, os Requerentes apresentaram emenda substitutiva e integrativa à inicial e requereram:

1. A juntada dos documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 e de declaração de inexistência de impedimentos legais;
2. A exposição da situação patrimonial dos devedores e razão da crise econômico-financeira em relação aos produtores rurais e às empresas EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA e VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA.
3. A juntada da complementação das demonstrações contábeis;
4. A juntada da relação de credores;
5. A juntada da relação dos empregados do produtor rural VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA e declaração negativa de empregados de EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA.
6. A juntada da relação dos bens particulares dos sócios e administradores dos devedores;
7. A juntada dos extratos atualizados das constas bancárias de VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA, EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA, VALDETE APARECIDO PIRES E EDVALDO FRANCISCO PIRES;
8. A ratificação do polo ativo, para confirmar que integram a presente demanda exclusivamente às seguintes pessoas jurídicas: (a) PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (CNPJ nº 56.192.602/0001-42); (b) VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA (Empresário Individual - CNPJ nº 62.245.734/0001-98); e (c) EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA (Empresário Individual - CNPJ nº 62.295.468/0001-08);
9. A juntada da relação do passivo fiscal;
10. A juntada da relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante;
11. O deferimento do processamento da recuperação judicial;
12. O reconhecimento da CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL dos devedores; e

13. O reconhecimento da essencialidade dos bens móveis (maquinário industrial e frota logística) e imóveis (fazendas produtivas e prédios da PJ) descritos no Dossiê Técnico juntado aos autos, requerendo a suspensão de quaisquer atos de expropriação, consolidação de propriedade ou busca e apreensão sobre os mesmos durante o *stay period*.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A partir da leitura da emenda à inicial e documentos juntados, ainda se verifica a ausência de parte da documentação exigida pelos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, uma vez que as informações ainda se encontram parcialmente apresentadas.

Embora tenham sido intimados por duas vezes a emendar a inicial (eventos 7 e 39), os autores não o fizeram a contento, não comprovando a presença dos requisitos subjetivos e formais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,

Com efeito, a análise da necessidade de apresentação de outros demonstrativos financeiros restou prejudicada porque não foram confirmados os faturamentos, além de terem sido parcialmente apresentadas as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração de resultados acumulados; (c) demonstração do resultado desde o último exercício social; e (d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (inciso II).

Também faltam informações relativas ao passivo fiscal ou comprovação da inexistência, com a indicação dos créditos ativos na esfera estadual (inciso X) em relação às empresas Edvaldo F. Pires Produção Pecuária e Valdete Ap Pires Produção Pecuária.

Por fim, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o §3º do art. 49 da LRF (inciso XI) foi apresentada em arquivo único com as informações consolidadas das empresas Edvaldo F. Pires Produção Pecuária e Valdete Ap Pires Produção Pecuária, sem a separação entre ambos, o que inviabiliza a análise individualizada das informações.

Assim, com a ausência de grande parte dos documentos elencados no artigo 51 da LRF é forçoso concluir que o feito não preenche as condições e os pressupostos mínimos para seu desenvolvimento válido, impondo-se o indeferimento da petição inicial.

Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Custas pelos autores.

P. I.

Ribeirão Preto, 15/01/2026

Documento eletrônico assinado por **MARCIO ANTONIO ABDALLAH DEOTTI IBRAHIM, Juiz Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610004024471v2** e do código CRC **ac661090**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCIO ANTONIO ABDALLAH DEOTTI IBRAHIM

Data e Hora: 15/01/2026, às 13:38:56

4000040-85.2025.8.26.0373

610004024471.V2